



PUTUSAN
Nomor 3468 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. WAKA LUKAS, M.M., bertempat tinggal di Perumahan Taman Ganesha Blok D-5, Nomor 14, RT 002/RW 012, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lorenta Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lorenta Siregar, S.H. & Partners, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Perumahan Bojong Depok Baru Blok AJ Nomor 10, Kelurahan Cibinong, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BPR DIFOBUTAMA, berkedudukan di Depok, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 100, RT 006/RW 01, Kemiri Muka Beji Kota Depok, yang diwakili oleh Ir. Hamdani Usman selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqihudin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office "Faqihudin, S.H. & Associates" yang berkedudukan di Margonda Residence, Tower V Lt. 11, Nomor 1139, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan dari SHM 1412 dan SHM 1413 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh denda dan biaya yang dituntut dari Penggugat terkait dengan pinjaman Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiel dan immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung putusan ini dibacakan, total sebesar Rp11.860.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah), dengan perincian:

- Kerugian materiel sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda Tergugat yaitu harta kekayaan Tergugat berupa Gedung Kantor Cabang PT BPR Difobutama di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 100, RT 06/RT 01, Beji Depok;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat keliru/error;
- Bahwa gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 22 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 34/Pdt/2023/PT Bdg, tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA.PDT/K/2023/PN.Dpk. *juncto* Nomor 34/PDT/2023/PT.Bdg. *juncto* Nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 34/Pdt/2023/PT.Bdg.;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 34/Pdt/2023/PT.Bdg.;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk mengembalikan jaminan kredit berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan atas nama Waka Lukas dari SHM 1412 dan SHM 1413 kepada Pemohon Kasasi beserta royanya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk menghapus seluruh denda dan biaya yang dituntut dari Pemohon Kasasi terkait dengan pinjaman Pemohon Kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan total sebesar Rp11.860.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian materiel sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta benda Termohon Kasasi yaitu harta kekayaan Termohon Kasasi berupa Gedung Kantor Cabang PT BPR Difobutama di jalan Arief Rahman Hakim Nomor 100, RT 06/RW 01, Beji Depok;

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti adanya pembayaran Penggugat yang tidak tepat waktu sehingga menimbulkan akumulasi denda dari awal hingga akhir, sehingga pinjaman *a quo* tidak dapat dikatakan lunas karena ada yang tertunggak;
- Bahwa beralasan hukum apabila Tergugat belum memberikan sertifikat yang menjadi jaminan atas kredit Penggugat, dan juga tidak terdapat penghapusan denda oleh karena Penggugat tidak pernah memohon penghapusan maupun keringanan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. WAKA LUKAS, MM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. WAKA LUKAS, MM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3468 K/Pdt/2023